10 지방 준공 후 미분양 아파트에 대한 감면 연장 및 확대(법 §33의3)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 지방 준공 후 미분양 아파트 감면	□ 감면 1년 연장(법 §33의3①~③)
○ (감면대상자) 사업주체	○ (현행과 같음)
○ (감면대상) 지방 준공 후 미분양아파트 ※ 전용면적 85㎡·취득가액 3억원 이하	○ (현행과 같음)
- (취득기간) 2024.1.10.~ 2025.12.31. 신축 취득	- (취득기간) 2024.1.10.~ 2026.12.31. 신축 취득
- (임대조건) 2025.12.31.까지 임대차계약을 체결하고 2년이상 임대	- (임대조건) 2026.12.31.까지 임대차계약을 체결하고 2년이상 임대
○ (감면율) 취득세 최대 50% 감면(법25%+조례25%)	○ (현행과 같음)
〈신 설〉	□ 지방 준공 후 미분양 아파트 구입자 취득세 감면 신설(법 §33의3④⑤)
	○ (감면대상자) 지방 준공 후 미분양 아파트 취득자(법인·단체 제외)
	○ (감면대상) 아래 요건을 모두 갖춘 아파트
	- 사용승인을 받은 후 분양되지 아니한 아파트

	- 수도권 외의 지역 소재 - 전용면적 85㎡·취득가액 6억원 이하 - 사업주체로부터 최초로 유상거래(부담부증여 제외)로 취득(법인·단체가 취득하는 경우 제외)하는 아파트로서 실제 입주한 기간(제1항제4호에 따른 임대차계약의 임차인이 입주한 기간 제외)이 1년 미만인 아파트 ○ (감면율) 취득세 최대 50% 감면(법25%+조례25%) ○ (일몰기한) 2026. 12. 31.

❑ 개정내용

① **(사업주체)** 지방 소재 준공 후 미분양아파트를 2년이상 임대로 제공시 **원시취득세 최대 50%**(법25%+조례25%) **감면 1년 연장**

② **(개인 구입자)** 지방 소재 준공 후 미분양아파트를 사업주체로부터 최초로 유상거래로 취득하는 경우 **취득세 최대 50%**(법25%+조례25%) **감면 신설**

❑ 적용요령

① (사업주체) 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

② (개인 구입자) 공포한 날부터 시행(부칙 §1)

- 시행일(공포일) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제33조의3(지방 소재 준공 후 미분양 아파트에 대한 감면) ① 「주택법」 제54조제1항에 따른 사업주체가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 아파트를 신축하여 2024년 1월 10일부터 2025년 12월 31일까지 취득하는 경우에는 취득세의 100분의 25를 경감한다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 2025년 12월 31일까지 임대차계약을 체결하고 2년 이상 임대할 것 ② · ③ (생 략) <신 설>	제33조의3(지방 소재 준공 후 미분양 아파트에 대한 감면) ① ----------사업주체(이하 이 조에서 "사업주체"라 한다)----------2026년 12월 31일----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 2026년 12월 31일---------- ② · ③ (현행과 같음) ④ 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 아파트에 대해서는 취득세의 100분의 25를 2026년 12월 31일까지 경감한다. 1. 사업주체가 「주택법」 제49조에 따른 사용검사 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받은 후 분양되지 아니한 아파트일 것

개정 전	개정 후
	2. 사업주체로부터 최초로 유상거래(부담부증여는 제외한다)로 취득(법인·단체가 취득하는 경우는 제외한다)하는 아파트로서 실제 입주한 기간(제1항제4호에 따른 임대차계약의 임차인이 입주한 기간은 제외한다)이 1년 미만인 아파트일 것 3. 수도권 외의 지역에 있을 것 4. 전용면적이 85제곱미터 이하이고 「지방세법」 제10조의3에 따른 취득 당시의 가액이 6억원 이하일 것
<신 설>	⑤ 지방자치단체의 장은 제4항에 따라 취득세를 경감하는 경우 해당 지역의 재정 여건 등을 고려하여 100분의 25의 범위에서 조례로 정하는 율을 추가로 경감할 수 있다.

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 해당 호에서 정하는 날부터 시행한다.

1. 제33조의3제4항·제5항, 제34조제8항·제9항 및 제177조의2제1항제2호의 개정규정: 공포한 날

제2조(지방세 감면에 관한 적용례)

② 제33조의3제4항·제5항 및 제34조제8항·제9항의 개정규정은 같은 개정규정 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.